



PUTUSAN

Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak;**
Tempat Lahir : Gunungkidul;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/7 November 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
KewargaNegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kedungdowo Wetan, RT 014, RW 004,
Desa Pampang, Kecamatan Paliyan,
Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Wonosari

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tanggal 3 Juni 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong daster warna merah muda bergambar Mickey Mouse;
 - 1 (satu) potong bra warna putih berlis biru muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kerudung/jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna *pink*;
- 1 (satu) potong *hoodie* warna hitam terdapat tulisan “Monogram Life is Good”;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bahan *jeans* merek Redyno;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar hewan kucing pada bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 core warna hitam terdapat stiker pada bagian belakang dengan nomor IMEI 1 352617377051532 dan IMEI 2 352617407051536;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno tanggal 17 Juni 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I. Yogyakarta di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Jaran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong daster warna merah muda bergambar Mickey Mouse;
- 1 (satu) potong bra warna putih berlis biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kerudung/jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam,
- 1 (satu) potong bra warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna *pink*;
- 1 (satu) potong *hoodie* warna hitam terdapat tulisan "Monogram Life is Good";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bahan jeans merek Redyno;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar hewan kucing pada bagian depan;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 *core* warna hitam terdapat stiker pada bagian belakang dengan nomor IMEI 1 352617377051532 dan IMEI 2 352617407051536;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 3/PID.SUS-Anak/2025/PT YYK tanggal 24 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 17 Juni 2025 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan, memaksa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I.Yogyakarta di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong daster warna merah muda bergambar Mickey Mouse;
- 1 (satu) potong bra warna putih berlis biru muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna hijau;
- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) potong kerudung/jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong bra warna putih dan
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong *hoodie* warna hitam terdapat tulisan “Monogram Life is Good”;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam bahan jeans merek Redyno;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar hewan kucing pada bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A03 core warna hitam terdapat stiker pada bagian belakang dengan nomor IMEI 1 352617377051532 dan IMEI 2 352617407051536;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Wno yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan melalui e-Berpadu kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul yang dikirim pada tanggal 24 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 15 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan pidana yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



dikenakan kepada Anak, sehingga penjatuhan pidana terlampaui ringan dan tidak memberikan efek jera, mohon diberikan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai dengan fakta hukum dan hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yang pada pokoknya:
- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap kejadiannya dimana Anak dan Anak Korban berpacaran sejak bulan Desember 2024 hingga bulan Februari 2025. Pada awalnya Anak meminta Anak Korban untuk mengirim foto payudara melalui *chatting*, tetapi Anak Korban menolak untuk menuruti permintaan Anak, tetapi Anak mengancam akan bunuh diri kalau Anak Korban tidak menuruti permintaan Anak, pada akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti permintaan Anak dan mengirimkan foto payudara tanpa busana kepada Anak melalui *chatting* sejumlah 1 (satu) foto, lalu Anak mengajak Anak Korban untuk *video call* karena Anak Korban mengira *video call* biasa akhirnya Anak Korban mengiyakan ajakan Anak untuk *video call*, setelah Anak Korban dan Anak *video call* kemudian Anak meminta untuk *video call sex*, Anak Korban menolak ajakan Anak tetapi Anak mengancam akan menyebarkan foto payudara Anak Korban yang Anak Korban kirimkan ke Anak, akhirnya Anak Korban terpaksa menuruti permintaan Anak untuk membuka semua pakaian Anak Korban pada saat *video call* tersebut, yang kedua kalinya beberapa hari kemudian, Anak meminta untuk *video call sex* kembali Anak Korban menolak dan Anak kembali mengancam akan menyebarkan foto payudara Anak Korban. Kemudian yang ketiga kalinya Anak mengajak untuk *video call sex*

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



kembali dengan ancaman yang sama yaitu akan menyebarkan foto payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak pernah meminta Anak Korban untuk pergi dari rumah, keluar dari sekolah dan keluar dari sanggar apabila tidak menuruti kemauan Anak dan mengancam akan menyebar foto Anak Korban, tapi tidak dituruti oleh Anak Korban;
- Bahwa ada ancaman lain yaitu Anak pernah mengatakan kepada Anak Korban akan menghilangkan nyawa orang tua Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan Anak;
- Bahwa Anak Korban dan Anak pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa kemudian setelah beberapa hari, Anak Korban mengetahui dari teman Anak Korban yaitu Sdr. Maya yang menanyakan tangkapan layar dari foto payudara yang pernah Anak Korban kirimkan ke Anak, Sdr. Maya menanyakan apakah foto tersebut benar Anak Korban, kemudian Anak Korban membenarkan, lalu Anak Korban menanyakan kepada Sdr. Maya dari mana mendapatkan foto tersebut, Sdr. Maya mengatakan mendapatkan foto tersebut dari Sdr. Saiful dan Sdr. Saiful mengatakan mendapatkan foto tersebut dari Anak;
- Bahwa Anak sengaja menyebarkan foto Anak Korban agar orang lain tahu atau menjadi viral dimana pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Joko Sulardi dihubungi oleh Sdr. Rama dan diberikan kabar bahwa ada penyebaran foto vulgar yang diduga foto Anak Korban tanpa busana, Sdr. Rama mendapatkan kabar tersebut dari Sdr. Maya. Setelah itu Saksi Joko Sularno dan Anak Korban menceritakan kepada Saksi Ngatiyono. Selanjutnya, Anak Korban melaporkan perbuatan Anak ke pihak Kepolisian bersama Saksi Ngatiyono dan Saksi Joko Sulardi;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* atas korban bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan luar, yaitu kesimpulan telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



diperiksa seorang perempuan usia 16 (enam belas tahun) 6 (enam) bulan tampak selaput dara (himen) robek di arah jam 03.00 sampai jam 06.00 tampak cekungan di vagina bagian posterior, kesimpulan luka tersebut karena trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Gunungkidul Nomor 400.2.4.3/039/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ada gangguan psikologis dari klien dalam bentuk cemas dan depresi ringan, klien merasa sedih, kecewa, merasa bersalah, saat ini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa dampak dari permasalahan ini diperoleh adanya gangguan tidur, nafsu makan berkurang, perasaan malu, kecewa dengan diri sendiri, sensitif mudah tersinggung, takut, terbayang-bayang dengan peristiwa;
- Bahwa dari uraian-uraian di atas maka senyatanya Anak mengancam Anak Korban dengan alasan akan meyebar foto payudara tanpa busana Anak Korban, agar Anak Korban mau menuruti kehendak Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali, hingga mengakibatkan Anak Korban menderita secara fisik, psikis dan seksual, dapat digolongkan sebagai perbuatan melakukan kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka hal ini telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut *judez facti* telah mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan bagi

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tindakan Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan Anak Korban mengalami trauma secara fisik maupun secara psikis, kemudian dikaitkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar Anak diberikan pidana penjara serta dikaitkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak dikenakan pidana penjara untuk memberikan hukuman kepada Anak akan tetapi di dalam memberikan hukuman kepada Anak tentu harus melihat pada Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan sehingga dari uraian tersebut maka sesuai dengan asas dari sistem peradilan pidana anak khususnya tentang kepentingan terbaik bagi anak dikaitkan dengan tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, orang tua Anak masih sanggup untuk membina serta mendidik Anak;

- Bahwa selanjutnya Anak telah berjanji di persidangan akan memperbaiki sikapnya, menjauhi pergaulan yang tidak baik, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak juga berjanji akan taat kepada orang tua nya dan mau melanjutkan sekolah lagi kemudian Anak masih berusia muda sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak, dari hal tersebut maka konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan *adagium* seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah melakukan “Dengan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma hukum, norma sosial, serta norma tata kelakuan (*mores*) yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif kekeluargaan, maka Hakim Kasasi Anak berpendapat bahwa pidana penjara tepat dikenakan kepada Anak sehingga pertimbangan *judex facti* telah tepat dan efektif terhadap diri Anak dengan memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial D.I.Yogyakarta di Jalan Merapi, Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa selanjutnya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut pendapat Hakim Kasasi Anak, pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar yang telah menyatakan Perbuatan Anak telah memenuhi semua Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGKIDUL** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 September 2025** oleh **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Wilgania Ammerilia, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/.

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 9876 K/Pid.Sus/2025